

Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación, Acoso Laboral y Violencia contra la Mujer en el Ámbito Laboral

Este protocolo tiene como objetivo establecer lineamientos claros para prevenir y atender la discriminación, el acoso laboral y la violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Busca promover un entorno de trabajo seguro, justo y equitativo para todos los empleados.



Objetivos del Protocolo

1

Objetivo Principal

Prevenir la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género en el trabajo.

2

Objetivos Específicos

Identificar casos de manera oportuna, promover una cultura de prevención, implementar mecanismos de denuncia y seguimiento eficaces, garantizar la confidencialidad y proteger contra represalias.

Ámbitos de Aplicación

Ámbitos

El protocolo se aplica a instituciones del sector público y privado, incluyendo microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Abarca cualquier lugar y momento relacionado con la actividad laboral.

Normativa de Referencia

Se basa en la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del Trabajo y la normativa de la Comunidad Andina.



Marco Normativo

Constitución de la República del Ecuador

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convenios de la OIT

Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Eje de Prevención

Fomentar un entorno laboral respetuoso

Promover una cultura de respeto, tolerancia y equidad de género.

Implementar políticas y talleres de sensibilización

Capacitar a los empleados sobre la prevención de la discriminación, el acoso y la violencia.

Difundir campañas comunicacionales y socializar el protocolo

Informar a todos los empleados sobre el protocolo y sus mecanismos de aplicación.

Programa de Riesgos Psicosociales

Obligatorio para entidades con más de diez empleados, incluye talleres y seminarios para la prevención y resolución de conflictos.



Eje de Atención

1 Garantías del Procedimiento

Protección y confidencialidad, imparcialidad y justicia en el trato, prohibición de represalias, restitución de derechos y prevención de reincidencia.

2 Fases de Actuación

Recepción de la denuncia, valoración inicial, resolución del caso y medidas correctivas.



Fases de Actuación

1

Fase 1: Solicitud de Intervención

Recepción y confidencialidad de la denuncia. Identificación de las partes legitimadas para denunciar.

2

Fase 2: Valoración Inicial

Realización de valoración por profesionales capacitados. Plazo máximo de 10 días laborables para recopilación de información.

3

Fase 3: Resolución

Medidas de resolución de conflictos y sanciones. Proceso de intervención según tipo y tamaño de la empresa.



Ejes de Reparación y Sanción

Reparación

Apoyo psicológico y restitución de derechos laborales. Traslado a otra unidad administrativa si es necesario.

Sanción

Aplicación de sanciones según normativa laboral para sector público y privado. Consideración de medidas adicionales y seguimiento de denuncias.



Conclusión

Este protocolo tiene como propósito asegurar un entorno laboral seguro y equitativo, donde todos los empleados puedan trabajar sin temor a discriminación, acoso o violencia. Su aplicación rigurosa es fundamental para promover un ambiente laboral justo y respetuoso.